رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤٢٦ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٠٧٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٢هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - إجراءات التعويض - تقدير - عدم عدالة التعويض - إلغاء القرار قضاءً - تكرر إلغاء القرار - الالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي - مخالفة الأوامر - تعسف الجهة الإدارية - حرمة الملكية الخاصة - تصدي المحكمة لتقدير التعويض العادل - التعويض عن فرق القيمة - الاستئناس برأي الخبير - تكييف الدعوى - الدعوى الناشئة عن تطبيق نظام نزع الملكية - سلطة المحكمة في تكييف الدعوى.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض العادل عن نزع عقاره - استناد المدعي إلى صدور حكمين قضائيين بإلغاء محضري التقدير لعدم عدالتهما - للملكية الخاصة حرمة شرعية ونظامية، ونزعها يكون للمصلحة العامة ووفق تعويض عادل - الثابت قيام المدعى عليها بنزع ملكية عقار المدعي، وقيام لجنة التقدير بتقديره مرتين، وصدور حكمين قضائيين بإلغاء محضري التقدير لعدم عدالتهما، إلا أن لجنة التقدير لم تنصع للحكمين بوجوب التعويض العادل، والتفت عليهما بتنفيذ شكلي تمثل في إعادة إصدار ذات التقدير - مخالفة المدعى عليها للأوامر الصريحة المتضمنة وجوب تنفيذ أحكام القضاء، وتعسفها في استخدام سلطتها التقديرية - تصدي المحكمة

لتقدير العقار بحكم قاطع لأصل النزاع - استحقاق المدعي فرق التعويض العادل وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع فرق التعويض العادل للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادتان (١، ٢٤) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- الأمر السامي رقم (٩٦٢٤/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٢هـ، بشأن التأكيد على تنفيذ الأحكام الإدارية.

الوَقَائِعُ

بصحيفة دعوى تقدم بها المدعي بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ طلب فيها إلزام المدعى عليها الامتثال للحكمين القضائيين الصادرين بإلغاء محضري تقدير عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٦هـ، مبيناً أن المدعى عليها نزعت ملكية عقاره لصالح مشروع الطريق الدائري الرابع، وثمنت له سعر المتر المربع بأربعة آلاف ريال، والذي تقدم بالطعن عليه أمام هذه المحكمة في الدعوى المقيدة برقم (٢٠٧٩) لعام ١٤٣٦هـ، وصدر له حكم يقضي بإلغاء هذا المحضر لثبوت البخس في القيمة،

وقد باشرت المدعى عليها تنفيذ الحكم بإصدار قرار جديد بذات السعر الملغى قضاءً، وقد تقدم بالطعن عليه أمام هذه المحكمة في الدعوى المقيدة برقم (٤٥٢) لعام ١٤٣٩هـ، وصدر له حكم يقضي بإلغاء هذا المحضر لثبوت البخس في القيمة، غير أن المدعى عليها اكتفت بتنفيذ الحكم شكلياً من خلال إصدار قرار جديد بذات المحضر السابق، وطلب في ختم صحيفة دعواه إلزام المدعى عليها الامتثال للحكمين القضائيين المشار إليهما. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، دفع بأن المدعى عليها باشرت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدعي، حيث أصدرت قرارين جديدين عن لجنتين مختلفتين، انتهتا إلى تقرير أن السعر المقدر في محضر التثمين الأول الملغى هو سعر عادل، وطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي نسخةً من تثمين المدعى عليها لعقار مجاور لعقاره يصل التفاوت بين تقديره وتقدير عقاره إلى أكثر من الضعف، كما أرفق نسخةً من قرار الخبير المنتدب في الدعوى السابقة، والذي انتهى إلى تقرير خمسة آلاف ريال للمتر سعراً عادلاً. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة من تثمينات العقارات المجاورة، فاستعد بذلك، وبمطالعة الدائرة لها بعد تقديمه لها، ظهر وجود تفاوت كبير بين تثمين عقار المدعي، وعقارات المجاورين، ثم أصدرت الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٠هـ قرارها القاضي ندب اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خبيراً في الدعوى، وقد وافى الدائرة تقدير الخبير المتضمن أن السعر العادل لعقار المدعي يبلغ خمسة آلاف ريال للمتر. واكتفى الأطراف بذلك.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها تعويضه تعويضاً عادلاً عن عقاره المنزوع لصالح مشروع الطريق الدائري الرابع وفقاً للحكمين القضائيين القطعيين القاضيين بإلغاء محضري التثمين الصادرين عن المدعى عليها للغبن والبخس في التثمين، وبما أن للدائرة سلطتها التقديرية وهيمنتها القضائية في تكييف الدعوى دون مجاوزة لحدود الطلبات المقدمة فيها، فإن طلب المدعي على ما جرى بيانه، وما احتف به من كونه جاء بعد صدور حكمين قضائيين باتّين قضيا بإلغاء محضري التثمين الصادرين عن المدعى عليها، وإصرار المدعى عليها على عدم التنفيذ، والالتفاف على ذلك بتنفيذ شكلي خال من تحقيق مقصود القضاء بالفصل في الخصومات، وقطع النزاع، أدى إلى تكرر رفع المدعي لدعاوى يبغي من ورائها نيل التعويض العادل عن نزع ملكية عقاره؛ فإن ذلك يجعل الدعوى الماثلة من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص المحكمة بنظرها طبقاً للفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى امتلاك المدعي للعقار محل الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٦هـ، كما أن الثابت مباشرة المدعى عليها نزع ملكية العقار لمصلحة مشروع الطريق الدائري

الرابع، وقيامها بتقدير قيمة العقار بأربعة آلاف ريال للمتر، وهو التثمين الذي لم يلق قبولاً من مالك العقار أدى به إلى مخاصمة القرار أمام المحكمة في الدعوى المقيدة برقم (٢٠٧٩) لعام ١٤٣٦هـ، والذي انتهى حكم المحكمة فيها إلى إلغاء محضر تثمين عقار المدعي وإلزام المدعى عليها تعويض المدعي بسعر عادل، غير أن المدعى عليها لم تنصع للحكم القضائي بوجوب تقدير العقار تقديراً عادلاً، والتفت عليه بتنفيذ شكلي تمثل في إعادة إصدار محضر التثمين بذات السعر الملغى، ما اضطر المدعي معه إلى رفع دعوى جديدة قيدت بالرقم (٤٥٢) لعام ١٤٣٩هـ، وقد انتهى حكم المحكمة فيها إلى إلغاء محضر التثمين لعدم عدالة السعر غير أن المدعى عليها وللمرة الثانية لم تنقد لحكم المحكمة، فباشرت تنفيذه شكلياً بإعادة إصدار محضر تثمين بذات السعر الملغى، في مخالفة صريحة منها لما صدر عن ولي الأمر من أوامر صريحة تقضي بوجوب الانصياع إلى أحكام القضاء، وعدم التراخي في تنفيذها، ومن ذلك الأمر السامي رقم (٩٦٢٤/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٢هـ. وحيث كان الأمر كذلك، وكانت الملكية الخاصة محترمة شرعاً ونظاماً، وحيث نصت المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، كما نصت المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ على أنه: "يجوز للوزارات

والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل"، وبما أن المدعى عليها وهي الجهة الموكل إليها تنفيذ النظام على واقعة المدعي قد حادت عن سبيل الجادة في التزام أحكامه -وفق ما قررته الأحكام القضائية- وتعسفت في استخدام سلطتها التقديرية تجاه المدعي، فإن المحكمة لا تجد مناصاً إزاء هذا الإعراض عن الامتثال، والصدود عن التطبيق الصحيح لأحكام النظام، وفي سياق رقابتها القضائية على أعمال الإدارة، من أن تفصل في النزاع بحكم قاطع لأصله، مانع من تكرره، على أساس من الشرع والنظام، وبما يكفل تحقيق العدالة، ورفع المظلمة. وإن الدائرة وهي بصدد ذلك، باشرت ندب خبير لإبداء مزيد من التحقق حيال عدالة تثمين المدعى عليها من عدمه، فبان لها بعد الاطلاع على تقدير الخبيرِ وجودَ تفاوت يقدر بعشرين في المئة (٢٠٪) بين التثمين المقدر، والتثمين الذي انتهى إليه خبير هذه الدعوى، وهو ما يقطع بوجود بخس فيه، وظلم واقع على المدعي، وبما أن المدعى عليها عوضت المدعي عن عقاره بأربعة آلاف ريال عن المتر، أي بنقص ألف ريال عن التثمين المقدر من الخبير في هذه الدعوى، وهو الذي اطمأنت الدائرة إلى تقديره لكونه جاء موافقاً للخبير المنتدب في الدعوى السابقة، كما يؤيد ذلك ما صدر عن المدعى عليها من تثمينات للمجاورين جاوزت تثمين المدعي إلى الضعف وزيادة. وحيث كان الأمر كذلك، وكان نزع الملكية في أساسه مفروضاً للمصلحة العامة، ومشروطاً بأن يكون لقاء تعويض عادل، فإن الدائرة واستناداً للنصوص الشرعية الآمرة برفع الظلم وإزالته والناهية

عن أكل حق الغير حتى عند الاضطرار، تنتهي إلى تقرير استحقاق المدعي الفرق بين التثمينين، تثمين المدعى عليها، وتثمين اللجنة المنتدبة خبيراً في هذه الدعوى، وتحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفعه للمدعي في سبيل استكمال التعويض العادل عن عقاره الذي نُزعت ملكيته للمصلحة العامة. ولا ينال من هذا القضاء ما قد يردُ من أن الدعاوى الناشئة عن نظام نزع الملكية أنها من قبيل دعاوى الإلغاء؛ إذ أن ذلك وإن كان متقرراً من حيث الأصل لكنه ليس على إطلاقه، وبيان ذلك من غير ما وجه: الأول: أن المنظّم في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار عندما نص في المادة (٢٤) منه على أنه: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار"، لم يقصد قصر التوصيف القضائي للدعوى الناشئة عن نظام النزع بأنها من قبيل القرارات، وإنما قصد الوصف الأغلبي لما ينشأ من منازعات عن إعمال النظام بدلالة مفهوم عجز المادة والذي حدد التظلم خلال ستين يوماً، ما يجعل المراد بالقرار في صدر المادة القرار الإيجابي فقط، وهذا معنى غير مراد إذ إن ما ينشئ عن النظام من قرارات لا يقتصر على الإيجابي، بل هناك السلبي والمستمر الأثر والحكمي بل والمنعدم كالقرار الصادر بعيب الاختصاص الجسيم؛ وعليه فتكون المادة خارجة مخرج الأغلب الأعم باللزوم والحتم، ولا يمكن القول بغير ذلك. وحاصل القول إن ما يُتوهم من أن المنظم قصر النظر في الدعاوى الناشئة عن نظام النزع على أنها من قبيل دعاوى الإلغاء

فقط، قصور في النظر وليس مراداً في النظام. الثاني: أن القضاء مستقر على توصيف بعض الدعاوى الناشئة عن نظام النزع على أنها من قبيل المنازعات الإدارية ويقضي فيها بالإلزام قضاءً كاملاً، ومن ذلك توصيف امتناع المدعى عليها عن صرف الشيكات أو اعتماد محاضر التقدير من قبل الوزير المختص على أنه من قبيل العمل المادي لا القانوني فلا يرتب أثره، وانتهى اجتهاد محكمة الاستئناف في غير ما حكم على القضاء بالإلزام وتكييف الدعوى على أنها من قبيل المنازعات الإدارية. فإذا تقرر تقعيد دفع توهم انتفاء صفة القضاء الكامل عن كافة المنازعات الناشئة عن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإن من التابع لذلك القول أن القضاء بفرق قيمة التعويض العادل عن العقار المنزوع بني على أصول من القضاء وهدي من مقاصد النظام، وليس من قبيل التحكّم والخروج عن سنن المستقر عليه بالقضاء بالإلغاء، وبيان ذلك ما يلي: أولاً: أن صورة الدعوى الماثلة متعلق بأن جهة الإدارة صدر في مواجهتها حكم قاطع إثر حكم قاطع، فما كان منها وقد تتابع على بيان عوار قرارها حكمان قضائيان إلا أن أعادت محضر التثمين على ما احتف به من بخس وغبن، وقد ثبت في غير ما نص من نظام النزع أن الغاية والمقصد من كل إجراء سلوك سبيل التعويض العادل، فالمنظم لم يكل التعويض للجهات واللجان بل قيده بوصف العدل زيادة منه في مراعاة ذلك الجانب والتأكيد عليه لكونه متصلاً بنزع الملكية دون موافقة أو رضا، ولذلك كان النص على النزع والتعويض العادل في النظام الأسمى بالمملكة وهو النظام الأساسي للحكم، والذي يعد الوثيقة الدستورية الأعلى،

ما يدل على أن جانب الملكية له حرمة تختلف عن غيره، ولا يصح تقرير ذلك ثم هدره في النظر القضائي والأثر الإجرائي. ثانياً: أن المستقرئ لنصوص نظام النزع يجد أنه يحسم مادة الخلاف حول التثمين منعاً من مجاوزة الإجراء لحق المنزوع في استلام تعويضه العادل، ومن ذلك أن المنظم وهو يقرر اختصاص اللجان بالتثمين للعقار المنزوع، جعل حق الاعتراض على لجنة التثمين لجهتين إداريتين (الجهة النازعة المستفيدة من المشروع-ووزارة المالية) وحدد لها مدة (٣٠) يوماً إن جاوزتها ثبت المحضر الأول، ثم -وهو محل الشاهد- جعل محضر اللجنة الثانية نهائياً وباتاً ولا يجوز لأي جهة الاعتراض عليه. فإذا كان المنظم اعتبر أن للاعتراض حداً وسبيلاً محدداً وأن ما تنتهي إليه اللجنة الثانية يعد فيصلاً، وهي لجنة إدارية، فهل يستقيم أن يحكم القضاء باعتبار المحضر ملغياً للغبن والبخس ثم تعاود المدعى عليها إصدار القرار بذات الغبن والبخس الذي ألغي المحضر السابق من أجله، إذ مؤدى ذلك أن للجنة الإدارية من الاعتبار النظامي والأثر القانوني ما يفوق الاعتبار والأثر المترتب على حكم القضاء وذلك منتفٍ ولاريب. ثالثاً: أنه لا سبيل لمثل هذا الدور والتسلسل إلا القضاء بفرق القيمة، وبت النزاع وفقاً لذلك، وإلا كان القضاء مسرحاً للخصومات غير المنتجة، وهذا ممتنع، ولذلك فإنه وهدياً على سنن النظام الذي جعل الحق في الاعتراض للجهة المستفيدة ووزارة المالية وتشكيل لجنة عليا يكون قرارها نهائياً وباتاً، فإن الأصل إلغاء محضر التقدير للمرة الأولى، فإن أعادت جهة الإدارة المحضر بالبخس ذاته والغبن نفسه، فقد انتفت ولايتها حينئذٍ، إذ إن الإلغاء إنما يتوجه للمرة

الواحدة، فإذا ظلت حالت الامتناع عن رفع البخس، ارتفع تقدير جهة الإدارة، وبسط القضاء ولايته الكاملة وعوض عن فرق القيمة، وهذا هو الإعمال الحقيقي لنصوص النظام التي أوجبت التعويض العادل وجعله منوطاً بولايتين: الأولى: لجنة التقدير الإدارية التي تشكلها الجهة المستفيدة من المشروع. الثانية: جهة القضاء عند تظلم المنزوع ملكيته. فإذا لم يكن هناك سبيل لاستحصال التعويض العادل عن طريق جهة الإدارة، أمكن استحصاله عن طريق القضاء، وما شرع القضاء إلا لإيصال الحقوق المتبقية في ذمة الدولة أو ذمة الأفراد، ولاريب أن في القول بتكرار الإلغاء مرة بعد مرة نفي لكمال الوظيفة القضائية التي أناط بها المنظم حق الفصل بين الطرفين عند النزاع في قيمة التعويض المستحق. رابعاً: أن ما انتهت إليه الدائرة من التعويض بفرق القيمة، مسبوقة إليه فيما جرى به العمل القضائي من أن العقار المنزوع إذا كان في أحد ملاكه قاصر أو كان وقفاً فإنه لابد من إذن المحكمة بذلك، والمحكمة لا تأذن بالإفراغ إلا بعد ندب خبرة عقارية (هيئة النظر) فإن قررت عدم وجود الغبطة وتوفر الغبن ألزمها القضاء برفع التثمين وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة حتى يتم الإذن، وقد جرى العمل على استجابة جهة الإدارة لذلك بالرغم من عدم وجود خصومة أو دعوى. وحاصلُ ما تقدم؛ أن الدائرة وهي تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع فارق التعويض لم تنته لذلك إلا بعد أن امتنع التعويض العادل من قبل الجهة الإدارية، والتي قد تجد عذراً لها في ذلك، إذ إن الأصل أن لجنة التقدير وإن كانت مشكلة من قبلها إلا أنها محايدة ومستقلة عنها، فلا تملك ولاية على تثمينها، وحيث إن قصارى

ما تملكه إحالة ذلك للجنة، وحيث إن اللجنة لم ترفع الغبن الثابت قضاءً، فإن النصوص النظامية الإجرائية – كتشكيل اللجان ونحوها– إنما يستهدف بها المنظم الضمانات الإجرائية للتعويض العادل، فإذا لم تحقق المقصود منها، أعمل القضاء ولايته الأصلية الكاملة، قطعاً لدابر النزاع، وحفظاً للحقوق من الهدر، وصيانة للملكيات، وحرمتها من البخس.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن تعوض المدعي (...) بمبلغ قدره (٧٠٤,٦٠٠) سبعمئة وأربعة آلاف وستمئة ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.